

Nr. 282 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 9. Januar 1934*R 43 II/535, Bl. 2–4 Umdruck**Beginn:**Beginn:*

Betrifft: Gesetzentwurf zur Neuregelung der Arbeitslosenhilfe.

Den anliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Arbeitslosenhilfe¹⁾ beehre ich mich mit der Bitte zu übersenden, ihn auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen²⁾. Der Entwurf ist mit den zunächst beteiligten Reichs- und preußischen Ressorts besprochen worden³⁾. Den dabei gegebenen Anregungen habe ich stattgegeben, soweit ich es für vertretbar hielt. In allen Punkten konnte eine Einigung nicht erzielt werden.

Mit der Frage einer Umorganisation der Arbeitslosenhilfe hat sich das Kabinett im vergangenen Sommer mehrfach befaßt⁴⁾. Zuletzt wurde beschlossen, die Angelegenheit bis zum Ende des Jahres 1933 zurückzustellen⁵⁾. Das Reichsarbeitsministerium wurde gleichzeitig gebeten, bis dahin einen Entwurf vorzulegen, der die Auflösung der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter und die Übertragung ihrer Aufgaben auf Landes- und Gemeindebehörden bringen sollte. Diesen Entwurf lege ich hiermit vor.

Nach dem Entwurf sollen die versicherungsmäßige Unterstützung, die Krisenfürsorge und die Fürsorge für anerkannte Wohlfahrtserwerbslose mit Wirkung vom 1. April 1934 unter stärkster Anlehnung an die Vorschriften der öffentlichen Fürsorge zusammengelegt werden. Die Arbeitslosenhilfe soll von den Bezirksfürsorgeverbänden sowie von Verwaltungsbehörden der Länder und Gemeinden durchgeführt werden. Die 360 Arbeitsämter und 13 Landesarbeitsämter sollen aufgelöst werden. An der bisherigen Art der Finanzierung, wonach die Kosten der Arbeitslosenhilfe durch Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, durch die Abgabe zur Arbeitslosenhilfe, durch Zuschüsse des Reichs und eigene Mittel der Gemeinden bestritten werden⁶⁾, hält der Entwurf grundsätzlich fest. Änderungen in der Finanzierung der Arbeitslosenhilfe müssen m. E. den Beschlüssen der Reichsregierung über das künftige Wirtschafts- und Steuerprogramm vorbehalten bleiben.

Die Gründe, die ich seinerzeit gegen eine Änderung des gegenwärtigen Aufbaus der Arbeitslosenfürsorge geltend gemacht habe⁷⁾, bestehen auch heute unvermindert fort; meine Bedenken gegen

1) In dem GesEntw. (30 Seiten) hatte der RArbM in weitgehender Anlehnung an einen diesbez. GesEntw. des RfM, der im Juli 1933 auf Weisung Hitlers zurückgestellt worden war (vgl. Dok. Nr. 193, P. 17), vorgeschlagen, die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in eine *Reichsanstalt für Arbeitslosenhilfe* umzuwandeln, die *Arbeitsämter* aufzulösen und die Durchführung der Arbeitslosenhilfe den Gemeinden bzw. den Bezirksfürsorgeverbänden zu übertragen. Einige der wesentlichen Änderungen gegenüber dem Entwurf des RfM betrafen: 1. die *Aufsicht über die Arbeitslosenhilfe*, die in Zukunft ausschließlich dem RArbM obliegen sollte; 2. die *Kosten der Arbeitslosenhilfe*, deren Finanzierung nicht mehr – wie im Entwurf des RfM vorgesehen – großenteils durch eine „Arbeitslosennotsteuer“, sondern durch Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Arbeitslosenversicherung, durch die „Krisensteuer“ (vgl. Anm. 11 zu Dok. Nr. 99), durch Eigenmittel der Gemeinden und durch Reichszuschüsse erfolgen sollte (R 43 II/535, Bl. 6–20).

2) Die Vorlage gelangte nicht zur Kabinettsberatung. S. unten Anm. 16.

3) In einer Referentenbesprechung am 15. 12. 33 im RArbMin., eine Niederschrift hierzu in R 43 II/534, Bl. 377–383.

4) Vgl. Dok. Nr. 106 und Anm. 1 zu Dok. Nr. 144.

5) Vgl. Dok. Nr. 193, P. 17, dort bes. Anm. 35.

6) Vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 99.

7) Bezieht sich auf die Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes über Arbeitslosenhilfe“ (vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 106 und Dok. Nr. 191), worin Seldte die Schaffung einer Reichsarbeitslosenfürsorge auf berufsständischer Grundlage vorgeschlagen und

eine solche Änderung haben sich inzwischen noch verstärkt. Am 31. Dezember 1933 wurden bei den Arbeitsämtern 4 058 000 Arbeitslose, darunter rd. 3 140 000 in Versicherung, Krisenfürsorge oder als anerkannte Wohlfahrtserwerbslose Unterstützte gezählt. Mit über 4 Millionen Arbeitslosen gehen wir also in das neue Jahr. Wenn man bei diesen Zahlen auch selbstverständlich die Auswirkungen des Winters auf die Außenarbeiten berücksichtigen muß, wenn wir ferner auch mit aller Zuversicht hoffen dürfen, daß die Zahlen der Arbeitslosen im neuen Jahre weiter erheblich absinken werden, so müssen doch auch im Jahre 1934 noch mehrere Millionen Volksgenossen im Rahmen der Arbeitslosenhilfe betreut werden. Die Betreuung erfolgt heute zum größten Teil durch die 360 Arbeitsämter, die nicht nur die versicherungsmäßige Unterstützung und die Krisenfürsorge durchführen, sondern auch die in der öffentlichen Fürsorge Unterstützten auf dem Gebiete der Arbeitsvermittlung, Arbeitsbeschaffung, Landhilfe usw. erfassen. Die Dienststellen der Reichsanstalt verfügen über langjährige Erfahrungen auf ihrem Arbeitsgebiet. Das Personal, gegen dessen Zusammensetzung früher mit Recht Bedenken erhoben werden konnten, steht jetzt restlos auf dem Boden des neuen Staates. Die Betreuung der Millionen von Arbeitslosen spielt sich reibungslos ab. Den Arbeitsämtern ist es in den letzten Monaten im engsten Einvernehmen mit den Dienststellen der NSDAP und des Stahlhelms gelungen, Hunderttausende alter Kämpfer der nationalen Erhebung in Beschäftigung zu bringen⁸⁾). Die Bemühungen werden mit Erfolg fortgesetzt. Zahlreiche Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sind im Gange⁹⁾). Für eine möglichst umfassende Unterbringung der künftigen Abiturienten ist vorgesorgt; die Zahl der Notstandsarbeiter hat eine noch nie erreichte Höhe erlangt¹⁰⁾). Täglich tauchen neue Probleme auf dem Gebiete der Arbeitsbeschaffung und der Arbeitsvermittlung auf, deren Lösung nur mit einem eingearbeiteten, in der Hand der Reichsregierung befindlichen Apparat möglich ist.

Diese ganze Betreuungsarbeit der Reichsanstalt würde durch eine Änderung der Organisation der Arbeitslosenhilfe, durch eine Übertragung der Aufgaben von 360 Arbeitsämtern auf über 1000 Bezirksfürsorgeverbände und Verwaltungsstellen empfindlich gestört. Ob es diesen gelingen würde, die ihnen zugedachten gewaltigen Aufgaben reibungslos durchzuführen, muß bezweifelt werden. Eine große Beunruhigung der arbeitslosen Volksgenossen um ihr ferneres Schicksal wäre zu befürchten, von der Beunruhigung, die eine Organisationsänderung bei den über 20 000 Beamten, Angestellten und Arbeitern der Reichsanstalt mit sich brächte, ganz zu schweigen.

Während heute die von den Gemeinden unabhängigen Arbeitsämter darüber entscheiden, wer Unterstützung erhält, würde bei Übertragung der Arbeitslosenhilfe auf die Bezirksfürsorgeverbände die Entscheidung bei Stellen liegen, deren Interessen mit denen der Gemeinden durchweg iden-

sich nachdrücklich dahin ausgesprochen hatte, bis zur Einführung der berufständischen Organisationsform, die etappenweise erfolgen müsse, nicht die Gemeinden, sondern weiterhin die Arbeitsämter mit der Durchführung der Arbeitslosenfürsorge zu betrauen. Er übergeht hier allerdings völlig, daß sich seine damaligen Bedenken lediglich auf eine Übergangszeit bezogen, seine eigentlichen Zielsetzungen jedoch ebenfalls die Beseitigung der Arbeitsämter und noch tiefgreifendere Änderungen des bestehenden Systems vorsahen.

⁸⁾ Vgl. Dok. Nr. 186.

⁹⁾ Hierüber Syrup in einem Schreiben an den RArbM vom 2. 3. 34, das in Abschrift auch dem RFM zugeleitet wurde: „Bei der Durchführung der Sonderaktion zur Unterbringung der alten Kämpfer der SA und der Partei [vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 186] hat sich ergeben, daß ein Teil der unterzubringenden Kräfte infolge jahrelanger Arbeitslosigkeit den heutigen Anforderungen einer geregelten Berufsarbeit nicht mehr gewachsen ist. Gerade die ältesten Kämpfer der Bewegung sind zum Teil dem Wirtschaftsleben so entfremdet, daß ihre Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß nur nach einer gründlichen und allmählichen Vorbereitung und Umstellung möglich erscheint.“ Die Oberste SA-Führung habe seit einiger Zeit damit begonnen, bei den vorhandenen 120 SA-Brigaden je ein sogenanntes Hilfswerklager für eine Belegschaft bis zu 300 Mann einzurichten. „Jedes dieser Lager soll ein Schulungslager werden und mit geeigneten Werkstätten und Unterrichtsräumen für die berufliche Ertüchtigung der Lagerinsassen ausgestattet werden.“ Bei Vorbesprechungen mit der Obersten SA-Führung sei vereinbart worden, daß die Beteiligung der Reichsanstalt sich auf die arbeitslosen Lagerinsassen beschränken werde. Es solle dabei „ausgegangen werden von einem Aufwand von 2,50 RM je Kalendertag. Dieser Betrag enthält 1,50 RM kalendertägliche Pauschalunterstützung, die an die Stelle der bisherigen Individualunterstützung treten soll, und 1 RM für die Durchführung der beruflichen Fortbildung und Umschulung“. Bei Annahme einer Höchstzahl von 36 000 Teilnehmern werde sich hiernach ein monatlicher Gesamtaufwand von 2,7 Mio RM ergeben. – Diesen Vorschlägen stimmte der RFM mit Schreiben an den RArbM vom 4. 4. 34 zu (R 2/18518). – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 311, P. 7.

¹⁰⁾ Vgl. Dok. Nr. 308.

tisch sind. Da eine Ablehnung der Arbeitslosenunterstützung, die im Gegensatz zur öffentlichen Fürsorge zum weitaus größten Teil aus Reichsmitteln finanziert wird, meist dazu führen muß, daß der Arbeitslose der öffentlichen, von der Gemeinde selbst zu tragenden Fürsorge zur Last fällt, so ist die Gefahr, daß dieser Interessenkonflikt zu Mißbräuchen führt, außerordentlich groß. Diese Gefahr wird auch durch die schärfste Kontrolle nicht zu beseitigen sein. Darum ist damit zu rechnen, daß die Zahl der Arbeitslosen künftig vermehrt oder zum mindesten hochgehalten wird. Das bedeutet eine Gefahr für die Finanzen des Reichs, es verschleiert die Statistik der Arbeitslosigkeit und erschwert den Kampf der Reichsregierung gegen die Arbeitslosigkeit.

Wenn endlich im Sommer mit Recht darauf hingewiesen wurde, daß die Gemeinden heute sich bereits vor so viele neue Aufgaben gestellt sehen, daß man ihnen weitere ersparen sollte, so gilt dieses Argument heute nach wie vor.

Die Gefahren der hier erörterten Neuorganisation der Arbeitslosenhilfe sind m. E. so groß, daß demgegenüber die Vorteile einer Vereinheitlichung der Fürsorge bei den gemeindlichen Stellen nicht ins Gewicht fallen. Überdies sind die Bedenken, die gegen die bisherige Dreiteilung der Fürsorge geltend gemacht werden konnten, zum erheblichen Teil inzwischen beseitigt (keine weitere Aussteuerung aus der Krisenfürsorge¹¹⁾), daher ständige Abnahme der Wohlfahrtserwerbslosen; Prüfung der Hilfsbedürftigkeit in der gesamten Arbeitslosenhilfe nach einheitlichen Grundsätzen; Übernahme des Gemeindefünftels in der Krisenfürsorge auf das Reich; Begrenzung der Eigenlast der Gemeinden¹²⁾). Schwierigkeiten, die in der Praxis noch auftreten, können ohne Änderungen der Organisation und des Systems beseitigt werden.

Namentlich sei noch hervorgehoben, daß die Frage einer *Entlastung* der Gemeinden bei der Entscheidung über den Entwurf keine Rolle spielt. Das wurde bereits in der Kabinettsitzung vom 14. Juli 1933 ausdrücklich festgelegt¹³⁾. Es ist überdies in der Zwischenzeit dadurch bestätigt worden, daß durch das Gesetz vom 22. September 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 656)¹⁴⁾ auch bei dem bestehenden Aufbau der Arbeitslosenhilfe sich die Eigenlast der Bezirksfürsorgeverbände begrenzen ließ. Diese Grenze kann je nach den Bedürfnissen nach oben oder unten beliebig verschoben werden.

Ich möchte meine Stellung dahin zusammenfassen: Wir sehen heute mit Recht nicht in der Unterstützung, sondern in der Rückführung zur Arbeit die Hauptaufgabe der Arbeitslosenhilfe. Sie ist bei 4 Millionen Arbeitslosen noch eine Aufgabe gigantischer Größe. Es gilt, die Organisation, welche diese Aufgabe durchzuführen hat, nicht zu schwächen, sondern zu stärken. Der Entwurf zerschlägt aber eine straffe Behördenorganisation, die bewiesen hat, daß sie die Aufgabe im Rahmen des Möglichen bewältigen kann, und betraut dafür andere zersplitterte Behörden damit, die ihre Eignung für diese Aufgabe jedenfalls erst erweisen müssen, von der Störung durch die Übergangsschwierigkeiten ganz abgesehen. Das erscheint mir ein Wagnis, vor dem ich mit allem Nachdruck und allem Ernste warnen muß. Ich kann daher die Annahme des vorgelegten Entwurfs nicht empfehlen, bitte vielmehr, ihn abzulehnen und es bei der gegenwärtigen Regelung der Arbeitslosenhilfe zu belassen, bis die Reichsreform oder der Stand der Arbeitslosigkeit eine Änderung erfordert und gestattet¹⁵⁾.

11) Vgl. die Erlasse des RArbM vom 15. 3. und 4. 8. 33 (RArbBl. I, S. 84 und 211).

12) Zur Übernahme des Gemeindefünftels und zur Begrenzung der Gemeindelasten s. Dok. Nr. 212, P. 2, dort bes. Anm. 9 und 11.

13) Vgl. Dok. Nr. 193, P. 17.

14) Vgl. Dok. Nr. 212, P. 2.

15) Dieser Stellungnahme schloß sich der RWeM mit Schreiben an StSRkei (außerdem an RFM, RArbM, RWiM) vom 24. 1. 34 nachdrücklich an und führte zur Begründung aus: Da im „Kriegsfall“ eine dringende Notwendigkeit bestehen werde, „zur Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Rüstungsbetriebe einen starken Ausgleich innerhalb der Arbeiterschaft vorzunehmen“, könne für „absehbare Zeit auf die Mitarbeit einer zentralen Reichsarbeitsverwaltung nicht verzichtet“ werden. „Die Erfahrungen des Weltkrieges bestätigen diese Forderung. Trotz Schaffung einer Reichszentrale bei Kriegsausbruch wurden noch im Jahre 1915 Angehörige von Feldtruppenteilen reklamiert, während in anderen Teilen Deutschlands militärisch entbehrliche und für die geforderte Arbeit taugliche Kräfte brach lagen. Das Fehlen einer Übersicht und eines zentralen Ausgleichs der vorhandenen Arbeitskräfte beeinträchtigte nach den Berichten der verantwortlichen Stellen die Gesamtleistung der Kriegswirtschaft.“ Es sei daher dringend geboten, „aus Gründen der Landesverteidigung vorläufig von einer Organisationsänderung Abstand zu nehmen“ (R 2/18517).

Ich schlage vor, den Entwurf zunächst im Wirtschaftsausschuß der Reichsregierung zu beraten und wäre dankbar, wenn der Herr Reichskanzler selbst dabei den Vorsitz übernehmen würde¹⁶⁾). 35 Abdrucke dieses Schreibens und seiner Anlage sind beigelegt.

In Vertretung
Dr. Krohn

¹⁶⁾ Die beteiligten Ressorts wurden daraufhin von der Rkei für den 23. 1. zu einer Chefbesprechung unter Vorsitz Hitlers eingeladen. Seldte zog seinen GesEntw. jedoch am 20. 1. wieder zurück. In dem betr. Schreiben an StS Lammers fügte er noch hinzu: „Die Zurückziehung erfolgt auf Grund einer mir von dem Herrn Staatssekretär in der Reichskanzlei übermittelten Anregung des Herrn Reichskanzlers.“ (R 43 II/535, Bl. 22–26; ergänzende Materialien hierzu in R 2/18517).

Zitierhinweis

Nr. 282 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 9. Januar 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d282>